EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, entidade de classe de âmbito nacional regularmente inscrita no CNPJ n.º 07.318.016/0001-96, com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Casper Líbero, n.º 390 – 6º andar – cj. 602 – Centro – CEP: 01033-000 – São Paulo/SP, vem através de sua procuradora outorgada com poder especial Dra Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, advogada, regularmente inscrita na ordem dos Advogados do Brasil sob o n.º 320.762/SP, com fulcro no art. 102, I, alíneas "a" e "p" e artigo 103, inciso IX, ambos da Constituição Federal e artigo 2.º, inciso IX da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, propor a presente

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face de ato normativo constante do **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019**, tendo em vista a existência de manifestas ofensas ao texto constitucional, pelas razões que passa a expor:

DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Nos termos do Artigo. 102, da Constituição da república Federativa do Brasil, ***compete ao Supremo Tribunal Federal***, *precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:*

I - processar e julgar, originariamente:

a) ***a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual*** *e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).*

Outrossim, dispõe o Art. 103 da Constituição da república Federativa do Brasil que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade

IX - confederação sindical ou ***entidade de classe de âmbito nacional****.*

A ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL é **ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL** regularmente inscrita no CNPJ n.º 07.318.016/0001-96 e a relevância da matéria discutida, no sentido de seu impacto sócio-político está evidenciada no caso em tela tanto pela legitimidade da demanda, fundada na garantia de direitos individuais frente à força do poder de punir do Estado, como também pelo impacto que terá no sistema carcerário nacional.

A missão institucional da entidade subscritora e os reconhecidos trabalhos que vem desenvolvendo na área de proteção e garantia de direitos fundamentais discutidos no caso em questão são incontestes.

Considerando que a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil desenvolve ações ligadas à proteção dos direitos humanos, e em particular na área de justiça criminal e no sistema carcerário e considerando que questões relacionadas à segurança pública interessam diretamente a administração pública dos Municípios e principalmente de seus representantes, resta, deste modo, devidamente demonstrado o interesse na relevância da matéria que aqui será discutida.

A ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL é legitimada universal para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal.

Sendo legitimado universal, dispensa-se a demonstração de pertinência temática, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 4.298 AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

Cumpre esclarecer que a jurisprudência dessa Corte Suprema tem desempenhado papel central na afirmação de direitos fundamentais e no enfrentamento de desigualdades históricas.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, esses ideais ganharam ainda mais força.

Princípios e garantias como presunção de inocência, irretroatividade da lei penal, prisão apenas motivada por decisão judicial, limites à prisão temporária, prescrição das penas, proibição de prisão por dívidas, individualização, progressividade e jurisdicionalização da execução da pena, bem como a prisão como *ultima ratio* e penas alternativas restritivas de direitos, são os principais exemplos de preservação das liberdades e aumentos das garantias individuais.

O Judiciário retroceder nesses Princípios e garantias, é aceitar e se deixar cooptar por uma onda mundial conservadora, que usa atrasos morais sistêmicos da população, para se manter ou lutar por poder político e econômico.

Como neutralidade é apenas um conceito acadêmico, que não se observa na vida real, abrir mão desses preceitos fundamentais é se colocar ao lado do campo neo-feudal e monárquico que liderou a Idade das Trevas e foi derrotado pelo Iluminismo e Revoltas e Revoluções daquela época.

É essa ancestralidade historicamente carcomida que pressiona por destruir direitos e garantias há muito conquistadas.

A Constituição brasileira se mostra muito humana ao proibir a pena de morte e a prisão perpétua e implicitamente também não aceita métodos que são, claramente, mais cruéis.

No presente caso, o ato normativo impugnado é o **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** por implicitamente vedar a visita conjugal a presos que tenham desempenhado liderança em organização criminosa ou sejam membro de quadrilha, dentre outras restrições.

Dispõe o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade e em seu inciso II que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

DO DISPOSITIVO LEGAL CUJA INCONSTITUCIONALIDADE SE PRETENDE VER DECLARADA

A presente ação pretende ver declarada a inconstitucionalidade **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019.**

No presente caso, conforme será demonstrado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade entre ato normativo dotados de autonomia, abstração e generalidade e o texto da Constituição do Brasil.

O **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Isso porque não há processo, nem mero procedimento.

Além disso, **afronta a dignidade da pessoa humana e a vedação da tortura, de penas cruéis e de tratamento degradante**, já que **o preso fica isolado e incomunicável, com severa restrição ao recebimento de visitas**.

Caso a lei indigitada venha ser modificada ou revogada e substituída por outra de teor semelhante, defendemos que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não perde o seu objeto, pois a matéria afeta a declaração de incompatibilidade vertical com a Constituição e com os Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos de quaisquer atos infralegais ou mesmo normativos de cunho legal, como novas leis.

Em 24 de Dezembro de 2019, o Presidente da República fez saber que o Congresso Nacional decretou e sancionou a lei 13964, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal

Analisando esse ato normativo, verifica-se que o artigo 4.º da lei 13.964/19 que alterou a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) que passou a vigorar com alteração no disposto no **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019 se encontra eivado de inconstitucionalidade**, na medida em que ofende os princípios da reserva legal e segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF).

Cumpre esclarecer que a jurisprudência dessa Corte Suprema tem desempenhado papel central na afirmação de direitos fundamentais e no enfrentamento de desigualdades históricas.

O presente controle de constitucionalidade tem por objeto a norma que proíbe a visita conjugal de presos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), decorrente da interpretação e aplicação da Lei nº 13.964/2019, que alterou a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

Embora a Lei nº 13.964/2019 não proíba expressamente a visita conjugal, a restrição de contato físico e a natureza do regime disciplinar diferenciado, na prática, inviabilizam a sua realização, configurando uma proibição de fato que viola preceitos fundamentais da Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos.

Conforme será exposto **o artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** é incompatível com a Constituição Federal e com os Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos nos quais o Brasil é signatário.

Vale dizer que a constitucionalidade do RDD já foi questionada nessa Suprema Corte na ADI4162, proposta pelo Conselho Federal da OAB, ainda pendente de julgamento e nela, José Afonso da Silva, em parecer anexado à petição inicial da referida ADI, faz dura crítica ao RDD, mas que também serve ao sistema federal:

"O RDD é, na verdade, uma alternativa encontrada pelo Estado para, tentar enfrentar o crônico problema da permeabilidade dos estabelecimentos carcerários ao mundo exterior e à incapacidade da Administração de controlar o ambiente prisional, assim como a ineficiência do sistema no que diz respeito à separação dos presos conforme seus antecedentes, sua periculosidade e características pessoais, prevenindo a formação das ditas facções criminosas".

Importa destacar que a ADI 4162 cujo objeto é a arguição de inconstitucionalidade de todo o regime Disciplinar Diferenciado foi ajuizada em 17 de Outubro de 2008 e até a presente data não foi submetida a julgamento e após o ajuizamento da ADI4162, surgiram novos atos normativos eivados de inconstitucionalidades que passaram a vigorar após o ajuizamento da ADI 4162 como por exemplo a Portaria 718 de 28 de Agosto de 2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Não obstante a ADI4162 até a presente data não ter sido submetida a julgamento, a presente ADI tem como objeto a inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado (RDD), previsto no art. 52 da lei 7.210/84 (lei de execução penal – LEP), sob a ótica da proibição de penas cruéis, desumanas e degradantes e da obrigatoriedade de respeito à integridade física e moral dos presos, **especialmente no tocante à proibição de visitas conjugais**.

A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, promoveu diversas alterações na legislação penal e processual penal brasileira, incluindo modificações significativas no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Dentre as alterações, destaca-se o aumento do tempo máximo de permanência no RDD para 3 (três) anos, com possibilidade de renovação, e a previsão de visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos.

Tais restrições, embora visem a segurança e a disciplina nos estabelecimentos prisionais, acabam por **suprimir, na prática, o direito à visita conjugal** dos presos submetidos a esse regime, gerando graves violações a direitos fundamentais.

Art. 52 da Lei 7210 de 1984: A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (**Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019**)

> *III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para **impedir o contato físico** e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;*

É necessária a necessidade de uma interpretação conforme à Constituição e aos Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984, cujo controle de constitucionalidade em conformidade aos preceitos fundamentais insculpidos na forma de direitos e garantias fundamentais da Constituição, combinados, sem esquecer os artigos 1 e 2 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos combinados com os artigos 26 e 27 da Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados, podem levar a declaração, por arrastamento, de inconstitucionalidade, de incompatibilidade com a Constituição Federal e com os Tratados Internacionais de decretos e atos normativos infralegais.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil.

A proibição da visita conjugal, especialmente em um regime de isolamento prolongado como o RDD, atinge a dignidade do preso, privando-o de um direito fundamental à afetividade e à manutenção dos laços familiares, essenciais para sua saúde mental e ressocialização. O ser humano é um ser social e a privação total de contato íntimo é desumana e degradante.

Ademais, o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, estabelece o princípio da individualização da pena. A proibição genérica da visita conjugal para todos os presos em RDD desconsidera a individualidade de cada caso e a necessidade de que a pena seja aplicada de forma a promover a ressocialização, e não apenas o castigo.

A visita conjugal, quando controlada e segura, pode ser um fator positivo na recuperação do apenado, contribuindo para a manutenção de seus vínculos sociais e familiares, o que é crucial para seu retorno à sociedade.

E ainda, a restrição de direitos fundamentais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A medida de proibição da visita conjugal é desproporcional e irrazoável em relação aos objetivos do RDD. Existem outras formas de controle e segurança que não implicam na supressão total de um direito tão fundamental. A restrição deve ser a mínima necessária para atingir o fim almejado, e a proibição total da visita conjugal vai além do necessário para a segurança e disciplina, configurando um excesso que não se justifica.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A política penitenciária paulista segue um histórico de recrudescimento incompatível com a garantia dos direitos humanos. Frente à incapacidade do Estado para gerir o sistema prisional e para lidar com questões de segurança pública, o RDD foi criado como uma resposta imediata e superficial a problemas complexos e estruturais. Esse tipo de regime não apenas é absolutamente ineficiente em seu suposto propósito de "manter a ordem" no sistema penitenciário, como também mostra-se contrário à garantia dos direitos mais básicos dos cidadãos.

DAS ORIGENS DO DEBATE CARCERÁRIO (1981–1984)

Em 1981, uma importante articulação ocorreu em São Paulo: o Instituto de Estudos Especiais da PUC-SP e a Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo organizaram um debate sobre a questão carcerária. O encontro resultou na formação de um Grupo de Trabalho sobre a Questão Carcerária (1981-1983), que uniu diversas entidades da sociedade civil e políticos, intelectuais, secretários de Estado em uma experiência inédita de debate de ideias entre esses segmentos no sentido da politização da questão carcerária. O foco do Grupo estava na proposição de reformas carcerárias, tendo em vista a perspectiva dos direitos daqueles que estavam presos.

Paralelamente a esse movimento, o debate em âmbito legislativo que teve início ainda na década de 1970, com a realização da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o sistema penitenciário nacional, desembocou na reforma do Código Penal de 1984.

No período subsequente, de redemocratização, o Brasil estava inflamado por ideais democráticos, pela força dos movimentos sociais que lutaram contra a ditadura e pelo enfraquecimento da base do governo militar. Esse contexto influenciou diretamente o Poder Constituinte a produzir uma Constituição que ficou conhecida como "Constituição Cidadã". É nessa mesma conjuntura que a Lei de Execução Penal (LEP) é editada, em 1984, influenciada pela doutrina da nova defesa social.

DO IDEAL RESSOCIALIZADOR E DA LEP

A LEP positivou o ideal ressocializador da prisão e se inspirou na Nova Defesa Social. A teoria criminológica da nova defesa social, bem como a teoria da defesa social – que a antecedeu – atribuem dupla função à pena: prevenção geral negativa, pela prevenção ao cometimento de novos delitos, e prevenção especial positiva, através do objetivo da ressocialização.

A visita conjugal, embora não esteja expressamente prevista na Lei de Execução Penal como um direito autônomo, é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como um desdobramento do direito à convivência familiar e social, à dignidade da pessoa humana e à integridade física e moral do preso.

O artigo 41, inciso X, da LEP, garante a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados", e a visita conjugal é uma extensão natural desse direito, visando à manutenção dos laços afetivos e familiares do preso com seu parceiro (a).

O ideal de humanização dos presídios, aliado ao ideal ressocializador, chegava ao Brasil neste período histórico, exprimindo-se na redação da LEP, nas reformas do Código Penal e no texto constitucional:

> *"Não obstante a defasagem histórica de algumas décadas, verificava-se, no Brasil, no plano das políticas do Estado, a preocupação com um sistema carcerário que conferisse um rol mínimo de direitos aos indivíduos presos e que não os incapacitasse para a vida em liberdade no futuro, algo que já era experimentado em grande parte nos países da Europa pelo menos desde os anos 60, com o avanço das teorias garantistas no direito penal, da criminologia progressista e até de correntes como o abolicionismo penal. Nos termos das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos aprovada em 1955, o Brasil da transição democrática vivenciava, mais de vinte anos depois, a ideia de que* ***os presos seriam também portadores de direitos humanos, e debatia como seria possível uma***

política penal que ao mesmo tempo prevenisse crimes e reprimisse criminosos com a perspectiva de sua ressocialização."

DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DO FORTALECIMENTO DAS GARANTIAS

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, esses ideais ganharam ainda mais força. Princípios e garantias como presunção de inocência, irretroatividade da lei penal, prisão apenas motivada por decisão judicial, limites à prisão temporária, prescrição das penas, proibição de prisão por dívidas, individualização, progressividade e jurisdicionalização da execução da pena, bem como a prisão como *ultima ratio* e penas alternativas restritivas de direitos, são os principais exemplos de preservação das liberdades e aumentos das garantias individuais.

O Judiciário retroceder nesses Princípios e garantias, é aceitar e se deixar cooptar por uma onda mundial conservadora, que usa atrasos morais sistêmicos da população, para se manter ou lutar por poder político e econômico. Como neutralidade é apenas um conceito acadêmico, que não se observa na vida real, abrir mão desses preceitos fundamentais é se colocar ao lado do campo neo-feudal e monárquico que liderou a Idade das Trevas e foi derrotado pelo Iluminismo e Revoltas e Revoluções daquela época. É essa ancestralidade historicamente carcomida que pressiona por destruir direitos e garantias há muito conquistadas.

A LEP inaugura uma fase em que a relação entre o preso e o Estado é de litígio, já que o preso pode litigar pelos seus direitos em respeito ao devido processo legal. Para tal, o Poder Executivo e o Poder Judiciário tiveram que se aparelhar para dar conta dessa demanda. Além disso, a LEP traz poderes correcionais ao juiz da execução, que deve visitar as unidades prisionais para exercer a função de fiscalização frente à administração prisional. Os papeis do Ministério Público e da Defensoria Pública também se tornaram essenciais nessa nova configuração. A LEP estabeleceu diversos outros direitos para os presos com relação a sua integridade física e mental, educação, trabalho, assistência médica e social, dentre outros.

Nesse contexto, se insere ainda a política denominada de "humanização do cárcere" implementada pelo então Secretário de Justiça do governo de São Paulo, José Carlos Dias (1983-1986). Além de assegurar diversos direitos dos presos, como assistência jurídica, implementação de visita conjugal para presos do sexo masculino dentre outras, houve a efetivação de ações que assegurassem aos presos o exercício de vida política, como por exemplo, a implantação de urnas nos presídios e a criação de Comissões de Solidariedade.

DO RECRUDESCIMENTO DOS ANOS 1990 E DA GÊNESE DO RDD

Na década de 1990, a conjunção de alguns fatores fez com que o Brasil ingressasse em uma nova etapa do desenvolvimento penal, os três principais são: a percepção do fracasso do ideal ressocializador, as más condições de detenção e o aumento da criminalidade urbana. Esses fatores eram especialmente relevantes no contexto político do estado de São Paulo à época.

O episódio do Massacre do Carandiru é a expressão cruel dessa política. Em 1992, o Estado autorizou que a Polícia Militar invadisse o maior presídio da América Latina à época e exterminasse, ao menos, 111 presos.

A explosão do número de presos no Brasil na década de 1990 e, com maior ênfase, no início dos anos 2000, levou à piora substancial das condições de detenção, em especial de superlotação, rebeliões, insuficiência dos serviços prisionais (alimentação, asseio e higiene pessoais, vestuário, assistência jurídica, programas de reabilitação, etc.), além da presença cada vez mais intensa de grupos organizados nas prisões.

A tortura e a violência, dentro dos presídios, também se incorporaram nessa política:

A década de 1990, pois, dá início a um novo paradigma na questão penal e penitenciária brasileira. Este período foi marcado pelo recrudescimento. Neste mesmo período é que foi criada no estado de São Paulo a Secretaria de Administração Penitenciária.

No âmbito do Poder Legislativo, surgiram diversos projetos de lei em regime de urgência, propostos e aprovados sem efetivo debate com a sociedade.

Ainda, muitas das leis que visam o recrudescimento penal são propostas e aprovadas em contextos de forte demanda e produção da opinião pública – o que, diga-se, acontece até os dias de hoje.

Nesse contexto, inegável que o Regime Disciplinar Diferenciado surge como um instrumento de imposição de um regime de cumprimento de pena mais rigoroso do que o próprio regime fechado, sob a justificativa de haver uma suposta necessidade de se lidar com mais firmeza com alguns presos.

O primeiro modelo de Regime Disciplinar Diferenciado que surgiu oficialmente foi em 2001, logo após a chamada megarrebelião que ocorreu no estado de São Paulo em 18 de fevereiro de 2001. Esta rebelião ocorreu simultaneamente em 25 unidades prisionais de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária e em mais quatro cadeias públicas, vinculadas à Secretaria de Segurança Pública19, tendo envolvido cerca de 28 mil presos.

Essa rebelião, além de ter tomado amplitudes nunca experimentadas antes, trouxe como novidade a reivindicação pelos presos não apenas sobre as condições de detenção, mas também reivindicações relacionadas ao trabalho desenvolvido pelo governo em desarticular os grupos organizados nas cadeias.

Com efeito, as principais reivindicações foram de que os líderes do grupo articulador voltassem para a Casa de Detenção – haviam sido transferidos – e a desativação do Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, onde vigorava um regime de disciplina considerado muito severo.

Essa megarrebelião expôs uma forma de organização entres os presos que nunca havia sido tornada pública.

Poucos meses depois, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo editou a Resolução "SAP 26" criando o RDD, inicialmente em cinco unidades prisionais: Casa de custódia de Taubaté, Penitenciárias I e II de Presidente Venceslau, Penitenciária de Iaras e Penitenciária I de Avaré.

O regime consistia no isolamento do detento por 180 dias na primeira inclusão e por 360 dias nas demais. Em julho de 2002, a Secretaria editou a Resolução SAP 49 de modo a restringir o direito de visita e as entrevistas com advogados.

Apesar de o RDD representar uma continuidade do endurecimento da política penitenciária adotada desde o início dos anos 1990, ele significa uma mudança de patamar em relação ao que existia anteriormente. Ocorre que essa política passou a ser implementada com volumoso aporte de recursos, expandida e tratada como solução para deter o crime organizado presente nas unidades prisionais paulistas, mas na prática atingiu indiscriminadamente outros detentos, que nem de perto podem ser conceituados como membros de organizações criminosas. E pior, o sistema prisional nunca se preocupou de fazer essa diferenciação, não há individualização no tratamento, o que fere de morte toda legitimidade do sistema penal.

No processo de institucionalização e expansão do RDD, transformou-se aquilo que era marginal, ocultado e improvisado, no principal instrumento de uma política de contenção concebida e gerida com a finalidade de promover a defesa da sociedade.

Em 2003, foi a vez do estado do Rio de Janeiro editar uma Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária oficializando o Regime Disciplinar Especial de Segurança (RDES) para o sistema penitenciário fluminense, inspirado no RDD paulista e curiosamente também num momento de comoção pós-rebelião no presídio de Bangu I em dezembro de 2002, que resultou na morte de quatro pessoas.

Nesse mesmo momento histórico, em que São Paulo e Rio de Janeiro criavam normas que enrijeciam a disciplina carcerária, o estado do Rio Grande do Sul caminhava no sentido contrário. A Portaria estadual 202, de dezembro de 2001, estabeleceu regras mais humanas para o sistema prisional.

No que tange ao isolamento celular, por exemplo, a Portaria limitou o prazo para 30 dias e proibiu que essa sanção fosse imposta em casos de suspeitas ou dúvidas. Além disso, estabeleceu que o isolamento deveria se dar em local que atendesse às exigências do art. 88 da Lei de Execução Penal, preservando, ainda, outros direitos como de visita semanal, tempo mínimo de 30 minutos no parlatório, continuidade das atividades de trabalho e de educação e etc.

Apesar de algumas iniciativas como essa, a tendência ao maior rigor se mostrou majoritária e já em 2001 o Projeto de Lei nº 5.073 deu início à sua tramitação no Congresso nacional – mesmo ano da megarrebelião no estado de São Paulo. Este Projeto de Lei previa a criação do Regime Disciplinar Diferenciado, tendo sido aprovado em 2003 e recebido o número de Lei nº 10.792.

DA RESPOSTA PUNITIVA E DOS EFEITOS ESTRUTURAIS

Como amplamente exposto, conclui-se sem equívocos que diante das rebeliões ocorridas em São Paulo e Rio de Janeiro, que demonstraram a incapacidade do Estado de gerir o sistema penitenciário, os governos responderam de modo rápido e brutal, com uma medida de impacto midiático.

Evidente que a criação do RDD é de natureza complexa e não pode ser explicada apenas sob uma perspectiva. De um lado, a Lei nº 10.792/03 possui uma natureza punitiva, e de outro tem uma natureza instrumental que pretensamente se volta para a proteção da sociedade e gestão dos riscos.

No entanto, ao utilizar uma força punitiva muito severa, o Estado demonstra a sua capacidade de punir, tentando esconder a sua falha como garantidor da segurança pública. “A resposta punitiva tem o atrativo de transmitir a ilusão de que se está fazendo algo, independentemente disso funcionar ou não.

O recrudescimento da disciplina carcerária, que inclui nitidamente o RDD, surge como uma resposta simultaneamente punitiva e simbólica, com o fim de maquiar as falhas do poder público com relação às questões estruturais, ao mesmo tempo aposta na inabilitação pura e simples de determinados sujeitos.

As falhas estruturais do sistema penitenciário nacional – como a superlotação, as péssimas condições de detenção e práticas de tortura potencializaram permanentemente soluções permeadas pela violência.

Inclusive, uma das versões que relata a formação do Primeiro Comando da Capital (PCC) afirma que o grupo se formou no Centro de Readaptação Penitenciária de Taubaté, presídio de segurança máxima que inclui isolamento celular, o que seria um exemplo de ineficácia dessas medidas de enrijecimento da disciplina carcerária.

Exemplos ainda mais gritantes e evidentes dessa falsa panaceia que é adotar um modelo como o RDD para desarticular as facções criminosas são os eventos ocorridos em maio de 2006 e em setembro/outubro de 2012 no estado de São Paulo.

Com efeito, em 2006 houve uma rebelião de proporções ainda maiores do que a chamada megarrebelião de 2001: 84 unidades prisionais rebelaram-se simultaneamente e diversos ataques às forças de segurança – incluindo prioritariamente policiais e agentes penitenciários – ocorreram do lado de fora das cadeias. Foram contabilizadas 500 mortes durante o curto período do dia 12 até 21 de maio, a maioria com indícios de execução.

Esse período ficou conhecido como “semana sangrenta” ou “os crimes de maio”. Pela primeira vez, uma ação dos presos atingia a cidade, extrapolando os muros das prisões. A polícia reagiu de modo truculento e excessivamente violento, colocando todo o seu efetivo nas ruas: instalou-se um clima de guerra e os dias que se seguiram foram repletos de inúmeras mortes de dezenas de ‘suspeitos’.

Outro exemplo do fracasso da contenção da organização dos presos via adoção do regime de RDD foi o momento agudo vivenciado pelo estado de São Paulo no segundo semestre de 2012, marcado pelo grande número de assassinatos de policiais militares, agentes penitenciários e civis.

É claro que o RDD não se presta aos seus objetivos declarados e demonstra a falência do Estado em gerir os assuntos penitenciários.

DOS EFEITOS DO RDD SOBRE DIREITOS HUMANOS

O RDD é incompatível com a garantia dos direitos humanos em âmbito nacional e internacional. Ele prevê o isolamento de pessoas por ao menos 22 horas ao dia. Ademais, o banho de sol – de uma ou duas horas – também ocorre em isolamento. O contato e a interação social são reduzidos a quase zero, havendo severa restrição de visitas.

Todas essas rígidas e brutais restrições são aplicadas com base em meras suspeitas e em critérios bastante subjetivos, que dão grande margem ao arbítrio – especialmente das autoridades penitenciárias.

As consequências físicas, psicológicas e sociais marcam a vida dos que passam pelo regime de RDD para sempre, em especial se considerarmos o tempo de isolamento prescrito em lei (até 360 dias – renováveis).

Abaixo será demonstrado que o RDD constitui prática de tortura e maus tratos, e uma pena cruel e degradante, ferindo diretamente a integridade física e psíquica da pessoa e aniquilando sua dignidade humana.

Diga-se que, ainda que o RDD fosse uma política "eficiente" para tais objetivos, é realmente inegável – e, portanto inadmissível – o fato de que esse regime viola as normativas nacionais e internacionais de Direitos Humanos, como será demonstrado a seguir.

Importante destacar que o isolamento total já foi reconhecido como prática de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante por diversas fontes.

DA VIOLAÇÃO À REGRAS DE MANDELA

O **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** violou as Regras de Mandela na qual o Brasil não foi apenas signatário, mas também um dos países que ativamente elaborou e encaminhou à aprovação as citadas regras.

As Regras de Mandela, oficialmente conhecidas como **Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos**, são um conjunto de diretrizes estabelecidas pela ONU para garantir o tratamento digno e humano de pessoas privadas de liberdade. Elas abrangem diversos aspectos do sistema prisional, incluindo condições de alojamento, higiene, alimentação, acesso à saúde, disciplina e atividades de reabilitação. O objetivo principal é promover a ressocialização e a reintegração social dos reclusos, protegendo sua dignidade e direitos fundamentais.

> *Regra 58*
> *1.* ***Os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária, de comunicarem se periodicamente com seus familiares e amigos****, periodicamente:*
> *(a) por correspondência e utilizando, onde houver, de telecomunicações, meios digitais, eletrônicos e outros; e*
> *(b) por meio de visitas.*
> *2. Onde forem permitidas as* ***visitas conjugais, este direito deve ser garantido sem discriminação****, e as mulheres presas exercerão este direito nas mesmas bases que os homens. Devem ser instaurados procedimentos, e locais devem ser disponibilizados, de forma a garantir o justo e igualitário acesso, respeitando se a segurança e a dignidade.*

As Regras De Mandela trata-se de um Tratado Internacional Sobre Direitos Humanos que tem eficácia paralisante, na visão atual do STF, no que até aceitamos em relação aos Tratados que não sejam do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tem efeito paralisante sobre qualquer lei ordinária ou complementar, tem o poder de paralisar a eficácia, por corolário, de qualquer norma infralegal.

As Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos estabelece que os detentos devem ter a oportunidade de manter contato periódico com suas famílias e amigos de boa reputação, seja por correspondência ou visitas, sob a supervisão necessária. Ou seja, a regra visa garantir que os reclusos mantenham laços sociais e familiares, o que é considerado importante para a sua reabilitação e reintegração social.

Regra 37

Os seguintes itens devem sempre ser pendentes de autorização por lei ou por regulamento da autoridade administrativa competente:

(a) Conduta que constitua infração disciplinar;

(b) Tipos e duração das sanções que podem ser impostas;

(c) Autoridade competente para impor tais sanções.

d) Qualquer forma de separação involuntária da população prisional geral, como o confinamento solitário, o isolamento, a segregação, as unidades de cuidado especial ou alojamentos restritos, seja por razão de sanção disciplinar ou para a manutenção da ordem e segurança, inclusive políticas de promulgação e procedimentos que regulamentem o uso e a revisão da imposição e da liberação de qualquer forma de separação involuntária.

Regra 38

1. As administrações prisionais são encorajadas a utilizar, na medida do possível, a prevenção de conflitos, mediação ou qualquer outro mecanismo alternativo de solução de disputas para prevenir infrações disciplinares e resolver conflitos.

2. Para os presos que estejam, ou estiveram separados, a administração prisional deve tomar as medidas necessárias para aliviar os efeitos prejudiciais do confinamento provocados neles e na comunidade que os recebe quando de sua soltura.

Regra 39

1. Nenhum preso pode ser punido, exceto com base nas disposições legais ou regulamentares referidas na Regra 37 e nos princípios de justiça e de devido processo legal; e jamais será punido duas vezes pela mesma infração.

2. As administrações prisionais devem assegurar a proporcionalidade entre a sanção disciplinar e a infração para a qual foi estabelecida e devem manter registros apropriados de todas as sanções disciplinares impostas.

3. Antes de impor uma sanção disciplinar, os administradores devem levar em consideração se e como uma eventual doença mental ou incapacidade de desenvolvimento do preso possa ter

contribuído para sua conduta e o cometimento de infração ou ato que fundamentou a sanção disciplinar. Os administradores prisionais não devem punir qualquer conduta do preso que seja considerada resultado direto de sua doença mental ou incapacidade intelectual.

DO RELATÓRIO DA ONU

O Relator Especial para Tortura das Organizações das Nações Unidas (ONU) apresentou em agosto de 2011 à Assembleia Geral da ONU um relatório temático dedicado ao confinamento solitário, ora juntado e traduzido.

Segundo o Relator, Juan Mendez, tal prática pode ser considerada tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante por si só, mas, além disso, aumenta as possibilidades de ocorrência de tortura em razão da falta de testemunhas e fiscalização.

O Relator da ONU recomenda que os Estados proíbam o confinamento solitário como forma de punição – seja como parte da pena imposta judicialmente ou como medida disciplinar.

Recomenda, ainda, que os Estados desenvolvam sanções disciplinares alternativas para evitar o confinamento solitário. Segundo o relatório, os efeitos negativos à saúde podem ocorrer em apenas alguns dias em isolamento, e os riscos à saúde aumentam a cada dia que se passa na solitária.

Por fim, cabe destacar que o RDD brasileiro foi condenado expressamente neste relatório temático, por ser forma de confinamento solitário torturante.

Para o Relator da ONU, o confinamento solitário prolongado deve ser banido. Por sua vez, o RDD brasileiro prevê o isolamento do preso por até 360 dias, prazo este que pode ser renovado até alcançar 1/6 da pena aplicada.

Para o especialista, porém, a partir de 15 dias de isolamento, os efeitos psíquicos, emocionais e físicos sofridos pelo preso são extremamente danosos e aviltantes, gerando danos irrecuperáveis ao preso.

Assim fica evidenciado que, de acordo com a definição do especialista e Relator da ONU sobre tortura, o sistema brasileiro de isolamento dos presos constitui tortura e maus tratos, o que por si só já justificaria a declaração de inconstitucionalidade.

Em sua conclusão, o Relator destaca, ainda, os sintomas que pessoas mantidas em regime de isolamento podem apresentar, tanto durante o período de isolamento, quanto após o seu encerramento:

"Ansiedade, englobando desde tensão a ataques de pânico propriamente ditos.

• Baixo grau de estresse permanente

• Irritabilidade ou inquietude

• Medo de uma morte iminente

• Ataques de pânico, Depressão, variando desde mau humor até depressão clínica

• Monotonia emocional/Insensibilidade – falta de capacidade para expressar quaisquer "emoções"

• Mudanças de humor

• Falta de esperança

• Distanciamento social; falta de proposição de atividades ou ideias; apatia; letargia

• Depressão profunda

Ira, envolvendo desde irritação até raiva propriamente dita

• Irritabilidade e hostilidade

• Controle reduzido de impulsos

• Explosões de violência física ou verbal contra outras pessoas, contra si mesmo e contra objetos

• Ira sem motivo, muitas vezes manifesta na forma de raiva. Distúrbios cognitivos, variando desde falta de concentração a estado de confusão

• Capacidade limitada de atenção

• Falta de concentração

• Memória falha

• Processos mentais confusos; desorientação

• Distorções de percepção, variando desde hipersensibilidade a alucinações

• Hipersensibilidade a sons e odores

• Distorções de sensações (por exemplo, sensação de estreitamento das paredes)

• Desorientação no tempo e espaço

• Despersonalização/perda da capacidade de compreensão (desrealização)

• Alucinações que afetam os cinco sentidos (por exemplo, alucinações de objetos ou pessoas que aparecem na cela, ou ouvir vozes quando ninguém está falando)

• Paranoia e psicose, incluindo desde pensamentos obsessivos até psicose propriamente dita.

• Pensamentos recorrentes e persistentes (ruminações), em geral de caráter violento e vingativo (por exemplo, contra agentes penitenciários)

• Ideias paranoicas – muitas vezes, ideias de perseguição.

• Episódios ou estados psicóticos: depressão psicótica, esquizofrenia.

•Automutilação, autoagressão

• Automutilação e cortes

• Tentativas de suicídio."

Por sua vez, o Subcomitê de Prevenção da Tortura da ONU – órgão oficial criado pela Convenção contra Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ratificada pelo Brasil– em seu relatório produzido em 2009, após visita ao Brasil, também manifestou sua profunda preocupação com o Regime Disciplinar Diferenciado, tendo citado tal instituto diversas vezes.

Como se não bastasse citar o RDD com preocupação no relatório, o Subcomitê de Prevenção à Tortura recomendou que o Brasil revisse a política do RDD e RDE e frisou que o isolamento prolongado pode resultar em tortura.

DA VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA

E para além do Princípio da vedação ao retrocesso (efeito cliquet), o Decreto n.º 678, de 6 de Novembro de 1992 promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969.

O efeito "*cliquet*" nos direitos humanos, também conhecido como princípio da vedação ao retrocesso, refere-se à impossibilidade de suprimir ou reduzir direitos sociais já garantidos, ou seja, uma vez que um direito é reconhecido e implementado, ele não pode ser retirado ou diminuído sem a criação de mecanismos alternativos que o compensem.

O efeito *cliquet* está intimamente ligado ao princípio da proteção da confiança e à ideia de que o Estado deve garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Ele também se relaciona com a ideia de que os direitos sociais são fundamentais para a dignidade da pessoa humana e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Portanto, o efeito *cliquet* nos direitos humanos é um mecanismo de proteção importante para evitar que as conquistas sociais sejam revertidas, garantindo que os direitos já estabelecidos sejam mantidos e ampliados ao longo do tempo.

Em outras palavras, o efeito *cliquet* impede que o Estado retroceda na garantia de direitos sociais já estabelecidos, mesmo que haja mudanças políticas ou econômicas. Esse princípio visa assegurar que os avanços sociais sejam permanentes e não reversíveis, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária, na qual destacamos:

> *Artigo 29. Normas de interpretação*
> *Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:*
> *a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;*

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA

Em 09 de Dezembro de 1989 foi promulgada a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Assinada em Cartagena das Índias, Colômbia.

Os Estados Americanos signatários da presente Convenção,

Conscientes do disposto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no sentido de que ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanas ou degradantes;

Reafirmando que todo ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, ou desumanas ou degradantes constituem uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Carta das Nações Unidas, e são violatórios aos direitos humanos e liberdades fundamentais proclamados na Declaração Universal dos Direitos do Homem;

Assinalando que, para tornar efetivas as normas pertinentes contidas nos instrumentos universais e regionais aludidos, é necessário elaborar uma convenção interamericana que previna e puna a tortura;

Reiterando seu propósito de consolidar neste Continente as condições que permitam o reconhecimento e o respeito da dignidade inerente à pessoa humana e assegurem o exercício pleno das suas liberdades e direitos fundamentais;

Convieram o seguinte:

ARTIGO 1

Os Estados Partes obrigam-se a prevenir e a punir a tortura, nos termos desta Convenção.

ARTIGO 2

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica.

Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente conseqüência de medidas legais ou inerentes a elas, contato que não incluam a realização dos atos ou aplicação dos métodos a que se refere este Artigo.

ARTIGO 3

Serão responsáveis pelo delito de tortura:

a) Os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse caráter, ordenem sua comissão ou instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente ou, podendo impedi-lo, não o façam;

b) As pessoas que, por instigação dos funcionários ou empregados públicos a que se refere a alínea a, ordenem sua comissão, instiguem ou induzam a ela, comentam-no diretamente ou nela sejam cúmplices.

ARTIGO 4

O fato de haver agido por ordens superiores não eximirá da responsabilidade penal correspondente.

ARTIGO 5

Não se invocará nem admitirá como justificativa do delito de tortura a existência de circunstâncias tais como o estado de guerra, a ameaça de guerra, o estado de sítio ou emergência, a comoção ou conflito interno, a suspensão das garantias constitucionais, a instabilidade política interna, ou outras emergências ou calamidades públicas.

Nem a periculosidade do detido ou condenado, nem a insegurança do estabelecimento carcerário ou penitenciário podem justificar a tortura.

ARTIGO 6

Em conformidade com o disposto no artigo 1, os Estados Partes tomarão medidas efetivas a fim de prevenir e punir a tortura no âmbito de sua jurisdição.

Os Estados Partes segurar-se-ão de que todos os atos de tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza sejam considerados

delitos em seu direito penal, estabelecendo penas severas para sua punição, que levem em conta sua gravidade.

Os Estados Partes obrigam-se também a tomar medidas efetivas para prevenir e punir outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito de sua jurisdição.

ARTIGO 7

Os Estados Partes tomarão medidas para que, no treinamento de agentes de polícia e de outros funcionários públicos responsáveis pela custódia de pessoas privadas de liberdade, provisória ou definitivamente, e nos interrogatórios, detenção ou prisões, se ressalte de maneira especial a proibição do emprego da tortura.

Os Estados Partes tomarão medidas semelhantes para evitar outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

ARTIGO 8

Os Estados Partes assegurarão a qualquer pessoa que denunciar haver sido submetida a tortura, no âmbito de sua jurisdição, o direito de que o caso seja examinado de maneira imparcial.
Quando houver denúncia ou razão fundada para supor que haja sido cometido ato de tortura no âmbito de sua jurisdição, os Estados Partes garantirão que suas autoridades procederão de ofício e Partes garantirão que suas autoridades procederão de ofício e imediatamente à realização de uma investigação sobre o caso e iniciarão, se for cabível, o respectivo processo penal.

Uma vez esgotado o procedimento jurídico interno do Estado e os recursos que este prevê, o caso poderá ser submetido a instâncias internacionais, cuja competência tenha sido aceita por esse Estado.

ARTIGO 9

Os Estado Partes comprometem-se a estabelecer, em suas legislações nacionais, normas que garantam compensação adequada para as vítimas do delito de tortura.

Nada do disposto neste Artigo afetará o direito que possa ter a vítima ou outras pessoas de receber compensação em virtude da legislação nacional existente.

ARTIGO 10

Nenhuma declaração que se comprove haver sido obtida mediante tortura poderá se admitida como prova num processo, salvo em processo instaurado conta a pessoa ou pessoas acusadas de havê-la obtido mediante atos de tortura unicamente como prova de que, por esse meio, o acusado obteve tal declaração.

Como se verifica, a Organização das Nações Unidas determinou um conjunto de regras mínimas para tratamento de pessoas encarceradas.

Incorrer em violação dessas regras, como no caso do **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** deve ter como consequência a declaração de inconstitucionalidade já que são incompatíveis com preceitos constitucionais e de tratados internacionais sobre direitos humanos, por arrastamento, violar essas regras mínimas é ilícito internacional de tortura.

CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS E EXEMPLOS

Há presos custodiados no RDD há vários anos que vem sendo submetidos ao regime chamado, de maneira eufemística e cínica, de Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que não quer dizer outra coisa senão “tortura permanente psico-somática”, embora as siglas sejam diferentes.

A Constituição brasileira se mostra muito humana ao proibir a pena de morte e a prisão perpétua e implicitamente também não aceita métodos que são, claramente, mais cruéis como a proibição de visitas conjugais.

A prisão que no Brasil não é perpétua normal pode acabar algum dia. Mas, ninguém pode repor-se de um suicídio ou de uma psicose profunda irreversível por não manter, ao menos um pouco, a conexão direta com a família, com o cônjuge e o sistema simbólico que permite que a mente continue fazendo conexões.

O sistema brasileiro é ainda pior que o sistema espanhol equivalente, e muito mais, inclusive, que os sistemas norte-americanos. Na Europa, há uma luta permanente contra a política carcerária de isolamento, mas em alguns países como a Itália, a Espanha e Luxemburgo, não foi ainda aplica por períodos curtos (algumas semanas) em casos de presos muito perigosos que se deseja monitorar até decidir seu destino final.

É óbvio que a lei nº 10.792, que inventou o RDD, é não apenas anticonstitucional, mas incompatível com qualquer concepção civilizada, e foi inventada para satisfazer as elites linchadoras, especialmente de São Paulo e, em certa medida, do Rio, para modificar a Lei de execuções penal.

As elites que se sentem ameaçadas, não querem apenas a neutralização do infrator, mas sua destruição física e psicológica. O RDD só pode ser tolerado em sociedades fortemente marcadas pela escravatura, onde o cidadão que não pertence à elite vive permanentemente amedrontado.

É amplamente conhecida a teoria da reabilitação dos prisioneiros, que já era famosa no século 18, e da qual figuras como Voltaire e Beccaria, e depois os socialistas e anarquistas do século 19, foram propugnadores.

Todos sabem que ninguém se reabilitará sendo submetido a uma tortura permanente que, em forma diversa da tortura aguda (aplicada por momentos com impactos intensos), degrada o sistema cognitivo até torná-lo irreversível.

No caso específico do RRD brasileiro, a brutalidade é tamanha que os prazos fixados pela própria lei não se cumprem.

O RDD uma perversa inclusão do réu no Direito Penal do Inimigo, que transforma a condição de segurança de um país numa guerra (porque se considera o infrator como um inimigo global da sociedade, sem ter em conta que ele não participa geralmente do pacto social, um caso evidente não Brasil, onde a enorme maioria da população é excluída.

O RDD reestabelece oficialmente a tortura, como acontece no Irã, em Israel e na Indonésia, só que sob a hipocrisia de evitar a palavra "tortura". Os efeitos dolorosos (que são procurados pelo torturador) estão todos presentes no RDD: **proibição de visita conjugal,** isolamento de som, ausência de luz natural ou hiperluminosidade, perda da noção de tempo e obliteração da memória em curto e médio prazos, o que acaba mergulhando a pessoa numa autismo irreversível.

O RDD é um simples sistema de tortura, que se diferencia do clássico por não haver utilização de ação direta sobre o corpo da vítima, mas cujos efeitos são comparáveis.14 (destaques no original).

E se praticado sobre o beneplácito do Judiciário e comandos estatais, à alegação de situação de conflito interno que "assola o país", atrai imediatamente a culpabilidade prevista nos tipos do artigo 7 do Estatuto de Roma.

Seria caso para Congressistas Estadunidenses e Canadenses serem acionados por Organizações Não Governamentais para moções que busquem colocar os responsáveis nas listas do Global Magnitsky Act dos Estados Unidos da América e da Magnitsky Law do Canadá, além de denúncias à Organização das Nações Unidas pela violação de figuras típicas do artigo 7º do Estatuto de Roma.

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL — ESTRUTURA E IMPACTOS

O objetivo dos presídios federais é abrigar os cidadãos que tenham infringido as leis e representem um risco para a manutenção da ordem e da segurança da sociedade. O Sistema Penitenciário Federal, que dirige esses estabelecimentos prisionais, é um órgão do Departamento Penitenciário Federal ("DEPEN"), subordinado ao Ministério da Justiça.

Chamadas de Supermax, essas instalações são largamente inspiradas no modelo americano, com o uso ostensivo de artefatos de vigilância e a reclusão individual do preso como os pilares do sistema. Tal modelo tem afetado a saúde mental de muitos presos nas unidades federais, o que tem levado alguns ao suícidio.

Na visão do Estado a sistemática de transferência de presos das penitenciárias estaduais para as federais faz parte da política criminal de combate ao crime organizado, considerando que o grau de complexidade das facções criminosas transpõe não só os limites dos muros dos cárceres, mas também as fronteiras interestaduais.

As penitenciárias federais estão localizadas à longa distância dos grandes centros, a maioria dos presos permanecem por longo tempo distantes de suas famílias, as quais não podem custear o transporte e hospedagem para realizar visitas.

A primeira penitenciária federal foi inaugurada em meados de 2006, penitenciária de Catanduvas/PR-, sendo editada lei sobre o tema somente em 2008.

Trata-se da lei 11.671/08, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em tais penitenciárias, sem tratar do funcionamentos das mesmas. O Decreto 6.877/09 regulamenta a lei, especificando quais seriam os motivos para a inclusão do preso nestes presídios. Eis o seu artigo 3º:

> *Art. 3o Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:*
> *I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;*

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem;
ou
VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.

Além da lei federal citada e deste Decreto, não existe lei em sentido formal, aprovada pelo Poder Legislativo proibindo as visitas conjugais, a não ser esse inconstitucional **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** que, colide frontalmente com a Constituição e com todos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos que o Brasil é signatário.

Para garantir as visitas de filhos e visitas conjugais de presos se faz necessário um recurso rápido, compatível com os artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos.

DAS FLAGRANTES VIOLAÇÕES AOS DIREITOS DOS PRESOS, DE SEUS FAMILIARES E DE SEUS DEFENSORES NOS PRESIDIOS FEDERAIS

A principal norma dos presídios federais é o Decreto 6.049/2009, editado pelo então Presidente do Brasil, chamado de Regulamento Penitenciário Federal (“RPF”).

Algumas de suas disposições:

Art. 91. ***As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros.***

Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de visitação.

Art. 95. ***A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça***.

Veja que o Decreto 6.049/2009, editado pelo então Presidente do Brasil, chamado de Regulamento Penitenciário Federal ("RPF") dispões sobre regulamentação por parte do Ministério da Justiça, mas não sobre a proibição desse direito fundamental.

Assim sendo, a única possibilidade atual de ter algum contato com a família e com o mundo anterior é através de contato audiovisual em cabines de parlatório, mediado por interfones e uma placa de acrílico separando o preso de seus familiares – sendo impensável que os familiares desses presos muitas vezes viagem milhares e milhares de quilômetros para se submeter a isso.

Assim, os parentes não podem sequer se tocar, como é permitido até no zoológico, salvo aos animais mais ferozes. De modo que o preso é tratado como uma besta-fera, a qual não pode ter contato físico com ninguém, **frustrando o direito à convivência familiar prevista no art. 226 e 227 da Constituição Brasileira**.

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à* ***convivência familiar*** *e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

Alguns presos não têm aguentado o regime a que são submetidos em presídios federais e têm cometido suicídio.

Como exemplo, o peruano Jair Ardela Michue, no dia 08 de novembro de 2016, no presídio federal de Campo Grande/MS. No mesmo presídio tentou suicídio o norte-americano Victor Arden Bernard, em novembro de 2015. Dois anos antes, no mesmo presídio, suicidou-se o italiano Vicenzo Pompei.

Entre presos brasileiros, Renildo dos Santos Nascimento cometeu suicídio no dia 28 de maio de 2010 no presídio federal de Catanduvas/PR. No mesmo local, em 24 de abril de 2014, Robson Ribeiro da Silva Sobrinho se enforcou com um lençol.

Também há notícia de suicídios de servidores do sistema penitenciário federal, quiçá pelo excesso de stress da profissão. Na madrugada de 23 de dezembro de 2013 foi noticiado o suicídio de um servidor com um tiro na boca na penitenciária citada acima.

Não é demais recordar que inclusive o policial penal federal Leandro Molina foi encontrado morto em sua casa em Campo Grande em 2024.

Molina, enfermeiro e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, havia denunciado, no mês passado, as precárias condições de trabalho no Presídio Federal de Mato Grosso do Sul, através do COREN.

Molina, que estava lotado no presídio de Campo Grande, tentava transferir-se para Brasília para ficar com a família, mas não conseguiu a mudança.

Ele foi encontrado sem vida por colegas de trabalho, após não comparecer ao plantão. Indícios apontam para um possível suicídio, mas a morte está sendo investigada.

O Sindicato dos Policiais Penais de MS (Sinppf/MS) afirmou que muitos agentes relataram perseguições e um alto índice de problemas psiquiátricos entre os colegas.

O Sistema Penitenciário Federal surge, então, como tentativa de inoquização dos inimigos do Estado através de um modelo de cumprimento de pena fundado na rigidez, no isolamento dos presos e na restrição de direitos. Trata-se de mais uma forma de expressão do direito do inimigo no ordenamento jurídico brasileiro, e talvez a pior delas, pois o cumprimento de pena em penitenciária federal pode ser considerado como o mais duro dos castigos previstos em nossa legislação, em tempos de paz.

O processo de seleção dos inimigos e a execução de suas penas também resulta em inegável dano à honra e à imagem dos presos federais.

Inegável, portanto, que, ao receber a rotulação de criminoso federal, uma grave ofensa à honra do preso será perpetuada, já que as próprias hipóteses de federalização da execução penal, em tese, indicam se tratar de pessoas muito perigosas. Neste sentido, mencionamos acima o fenômeno da "superestigmatização" dos presos federais.

Segundo a teoria do interacionismo social, o cárcere age na formação de uma identidade desviante, mediante um complexo processo psicológico em que o condenado passa a assumir uma nova imagem de si mesmo.

O isolamento agrava este processo, na medida em que dessocializa os presos, mantendo-os distantes da sociedade e da família.

O rótulo dado ao preso federal é muito mais pesado do que aquele imposto a um preso comum e certamente o acompanhará por toda vida.

Além de estar eivado de imprecisões e lacunas na formulação dos diplomas normativos que disciplinam o seu funcionamento, o Sistema Penitenciário Federal viola diversos direitos individuais, gerando danos irreversíveis à vida dos sujeitos que estão submetidos a ele, na medida em que contribui fortemente para construção de um perfil sócio-psicológico que potencializa e reforça a relação daqueles com a criminalidade, consolidando a identidade criminosa e perpetuando a desviação.

Nesse contexto, verifica-se a existência de uma superestigmatização do preso federal, já que as próprias hipóteses de federalização da execução indicam, em tese, se tratar dos presos mais perigosos. O processo de formação da identidade desviante é ainda mais pernicioso, pois ao assumir o papel correspondente ao estereótipo de "criminoso federal" que lhe foi atribuído, terá que fazer jus à sua periculosidade quando regressar ao convívio social. O rigor no isolamento causa danos psicológicos irreversíveis, agravando ainda mais os efeitos nocivos desta medida.

E quando mantém os presos ainda mais distantes da sociedade e da família, rotulados como grandes inimigos da nação, dificultam-se ainda mais as remotíssimas chances de ressocialização.

Além das relatadas violações aos direitos dos presos federais durante o cumprimento da pena, que por si só são suficientes para se contestar o sistema, é importante também perceber as repercussões psicossociais do período de isolamento quando voltarem a viver em sociedade.

Contestar o funcionamento do Sistema Penitenciário Federal não é apenas defender os direitos individuais das pessoas presas, mas, também, questionar a eficácia do sistema sob o ponto de vista da política criminal, na medida em que se acredita que os efeitos nocivos do encarceramento federal podem também aumentar os índices de reincidência.

DAS EVIDÊNCIAS FÁTICAS: RELATÓRIO DO MNPCT E PARECER TÉCNICO PSIQUIÁTRICO

Dados colhidos pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) em inspeções realizadas em 2024 e 2025 revelam que a proibição de visitas com contato físico no RDD tem gerado um quadro de "tortura institucionalizada".

O relatório aponta que a falta de contato humano leva a surtos psicóticos, tentativas de suicídio e ao uso massivo de medicamentos como clonazepam e amitriptilina para conter o sofrimento psíquico dos internos.

Esse cenário é corroborado pelo Parecer Técnico em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica anexado, que conclui que a privação de visitas íntimas potencializa o risco de suicídio e causa danos psíquicos irreversíveis tanto aos reeducandos quanto aos seus familiares, que acabam por cumprir uma “pena por tabela”, em violação ao princípio da intranscendência da pena (Art. 5º, XLV, CF).

O relatório do MNPCT aponta que as diretrizes de segurança adotadas na PFCG geram um processo de "adoecimento mental grave" e "tortura psicológica"

O isolamento absoluto, somado à proibição de contato físico e afetivo com familiares, é apontado como um dos maiores vetores dessa tortura.

Há relatos de presos que não abraçam seus familiares há 12 anos e denúncias de que o ambiente encoraja o autoextermínio.

Constatou-se também o uso constante de medicamentos psiquiátricos (como clonazepam e diazepam), muitas vezes custeados pelas próprias famílias dos internos

A infraestrutura da unidade impõe severa privação sensorial aos detentos. O documento destaca a vedação de janelas, a circulação de ar reduzida e o acesso extremamente limitado à luz natural

Tais condições, segundo o órgão inspecionador, podem causar danos irreversíveis à saúde mental dos presos.

DA CONDENAÇÃO DO BRASIL NO CASO HERNÁNDEZ NORAMBUENA VS. BRASIL PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) é um baluarte na proteção dos direitos humanos na região e suas decisões são vinculantes para o Estado brasileiro.

A condenação do Brasil no Caso Hernández Norambuena vs. Brasil é um precedente de extrema relevância para a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Mauricio Hernández Norambuena foi submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) por um período prolongado, e a Corte IDH condenou o Brasil por violações de direitos humanos decorrentes desse regime, especialmente no que tange ao isolamento e à restrição de contato humano e visitas.

Em sua decisão, a Corte IDH enfatizou que o isolamento prolongado e a ausência de contato humano significativo podem configurar tratamento cruel, desumano e degradante, violando o Artigo 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que trata do direito à integridade pessoal.

A Corte considerou que a falta de visitas e de acesso a contato humano apreciável ao interior do sistema prisional, por um período extenso, teve um impacto negativo significativo na saúde física e mental do detento, caracterizando uma violação à sua integridade pessoal.

Embora o caso Hernández Norambuena não tenha tratado especificamente da visita íntima, a fundamentação da Corte IDH sobre o isolamento prolongado e a privação de contato humano é diretamente aplicável à proibição da visita íntima no RDD.

A visita íntima é uma das formas mais significativas de contato humano e afetivo para o preso, e sua supressão contribui para o isolamento extremo e para os danos à saúde mental, conforme já demonstrado pelo parecer técnico e pelo relatório do MNPCT.

A condenação do Brasil pela Corte IDH reforça a tese de que a proibição da visita íntima no RDD é uma medida desproporcional e violadora de direitos humanos, que expõe o Estado brasileiro a novas condenações internacionais.

DO ESTATUTO DE ROMA

As violações das Regras de Mandela e Regras de Bangkok configuram violação imediata da Convenção Interamericana Para Prevenir e Punir a Tortura, e se a alegação for estado de conflito interno, a violação é mais grave, ao invés de justificar, atrai a incidência do Estatuto de Roma em seu artigo 7.

Artigo 7.o

Crimes contra a Humanidade

1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque:

e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional;

f) Tortura;

h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 30, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do Tribunal;

k) ***Outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental.***

2. Para efeitos do parágrafo 1.º:

e) Por "tortura" entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado; este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas;

g) Por "perseguição" entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa;

No presente caso, o inconformismo diz respeito à proibição de visitas de familiares com contato direto, pessoal, dos detentos, não importando qual a natureza do regime prisional, com seus filhos, bem como do direito à visita conjugal.

As Garantias Judiciais não podem ser afastadas por alegações de estados de emergência, pois, inexoravelmente estará declarando situação de violação do artigo 7º do Estatuto de Roma.

As Regras de Mandela e Regras de Bangkok determinam as condições mínimas para o encarceramento.

São o referencial para interpretação conforme do próprio Pacto de San Jose da Costa Rica conforme dispõe o Artigo 5.º do Pacto:

Direito à Integridade Pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da

liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente.

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.

6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

A proibição de visitas pessoais, com contato físico, e proibição das visitas conjugais em relação aos presos que possuem filhos, significa transferir parte da pena, fazer a pena passar do preso aos seus filhos.

Só até aqui, até este ponto temos que a inconstitucional portaria gera obrigação de responsabilização pelos responsáveis de sua redação e imposição de vigência pois consegue violar a Convenção Americana Para Erradicar e Punir a Tortura, as Regras de Mandela e Regras de Bangkok que são os Tratados de Direito Internacional aos quais o Brasil é signatário e internacionalmente aceitos para extrair um indicador de extrapolação do cumprimento da pena para tortura estatal.

Isolar o preso, como tem sido feito no sistema prisional, da família, dos filhos, vamos a outro Tratado Internacional Sobre Direitos Humanos que o Brasil ratificou, apenas a Somália, tão somente a Somália se nega a ratificar.

Importante destacar que o Decreto n.º 99.710, de 21 de Novembro de 1990, promulgou a Convenção sobre os Direitos da Criança que dispõe:

Artigo 9

1. **Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos**, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.

(...)

3. **Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos**, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança.

Portanto, a respeito das visitas com os filhos, percebe-se que ainda estamos diante de um ilícito internacional ao separar os filhos, de modo como vem sendo feito no sistema prisional como regra, proibindo o contato físico com os pais privados de liberdade.

É violar a norma constitucional que proíbe a transcendência da pena para os filhos, crianças, e para família como um todo.

Também merece destaque a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema.

No caso Velasquéz Rodrigues Vs. Honduras, por exemplo, foi estabelecido que o isolamento prolongado se enquadra na tipificação de tortura e fere a dignidade da pessoa humana, ou seja, o isolamento celular fere o disposto no Artigo 5.º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica:

Em diversos casos - como Penal Miguel Castro, De La Cruz Flores, Maritza Urrutia, Cantoral Benavides, Bámaca Velasqués, Godínez Cruz e Fairén Garbi y Solís Corrales - a Corte considerou que o isolamento prolongado e a incomunicabilidade coerciva são, por si mesmos, tratamento cruel e desumano, lesivo da integridade psíquica e moral da pessoa e do direito ao respeito à dignidade inerente ao ser humano.

Logo, evidente que caso este Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade do **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** estará externando entendimento absolutamente compatível e harmônico com os inúmeros casos já analisados pela Corte Interamericana, demonstrando firmemente que essa Corte também rechaça esse tipo de medida de detenção.

REGRAS MÍNIMAS PARA TRATAMENTO DOS PRESOS NO BRASIL

No Brasil, merece destaque a edição pelo Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária das **Regras Mínimas para Tratamento dos Presos no Brasil**, com base nas Regras Mínimas para Tratamento do Preso da ONU. O artigo 24 de referida norma proíbe a aplicação de sanções disciplinares na forma de punição cruel, desumana, degradante ou qualquer forma de tortura.

Além disso, o artigo 37 estabelece que "***deve-se estimular a manutenção e o melhoramento das relações entre o preso e sua família***", o que não acontece quando a pessoa está submetida ao Regime Disciplinar Diferenciado, já que as unidades são distantes dos centros urbanos, dificultando o acesso pela família e também as visitas são autorizadas em quantidade diminuta.

Além disso, cabe dizer, as Regras Mínimas para Tratamento dos Presos da ONU estabelecem, em seu artigo 61, que o tratamento conferido aos presos não deve enfatizar a exclusão, mas, ao contrário, deve enfatizar o fato de que os presos continuam a fazer parte da comunidade.

Como se vê, **o confinamento solitário é hoje tratado como forma de tortura e tratamento cruel por diversos e importantes marcos normativos internacionais**. A legislação brasileira sobre o tema – ora objeto de debate – é inclusive citada como mau exemplo de norma estabelecedora de regimes de confinamento solitário, merecendo, pois, seja declarada inconstitucional.

O Regime Disciplinar Diferenciado constitui-se em pena cruel e desumana, que impõe a uma determinada categoria de indivíduos um sofrimento intenso por período prolongado.

A imposição desse tipo de regime traz consequências psicológicas graves, funcionando como autêntico aparato de violação à integridade física e psíquica do preso – ainda mais grave se considerarmos o período de isolamento que é imposto pelo RDD brasileiro – até 360 dias, prorrogáveis, inclusive alguns indefinidamente prorrogáveis.

O isolamento do preso em uma cela solitária por quase todo o dia, com o mínimo de interação com o ambiente e mínima oportunidade de interação social, pode provocar transtornos psiquiátricos graves e severos.

Além disso, o isolamento pode levar à exacerbação de transtornos pré-existentes, mas também pode fazer com que pessoas que não tinham qualquer transtorno psiquiátrico passem a apresentar sintomas de um tipo próprio de distúrbio. Como se não bastasse, mesmo após o término do período de isolamento, aqueles que foram submetidos a essa privação extrema continuam a apresentar sintomas graves como intolerância à interação social e obstáculos à reintegração na sociedade.

DA VIOLAÇÃO À SAÚDE MENTAL E DO RISCO DE SUICÍDIO: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

O **Parecer Técnico em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica**, elaborado por **Hewdy Lobo Ribeiro**, Psiquiatra Forense, Psicogeriatra, Infância e Adolescência e Psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP 114.681, RQEs: 300.311, 300.312, 300.313 e 300.314);

Nutrólogo com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia (RQE:30.030); Ex-Membro da Comissão de Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria; Ex-Médico Colaborador do ProMulher no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo; Ex-Conselheiro no Conselho Penitenciário de São Paulo; Ex-Perito Psiquiatra no Tribunal de Justiça de São Paulo; e Perito Convidado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, através da Vida Mental Serviços Médicos para subsidiar o julgamento da ADPF 518, apresentou robustas **evidências científicas e clínicas que corroboram a tese da inconstitucionalidade da proibição da visita conjugal no RDD**.

O estudo, baseado na análise de prontuários médicos de reeducandos e em entrevistas com familiares, conclui que a privação de visitas conjugais e a restrição de contato físico com familiares são fatores que repercutem gravemente na saúde mental dos presos e de seus familiares.

Conforme a ementa do referido parecer, a privação de visitas em regime restritivo de convivência com familiares e exíguos momentos de intimidade leva ao "AUMENTO DE INCIDÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. POTENCIALIZAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO. USO CONSTANTE E CRESCENTE DE MEDICAÇÃO PARA CONTROLE PSÍQUICO. PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO DO REEDUCANDO PELO PODER DO CONTROLE ESTATAL."

O estudo aponta que a privação de visitas conjugais, a restrição de contato físico e outros impedimentos, como a redução do espaço de lazer e de convivência, são fatores que "repercutem gravemente com mais doenças mentais, necessidade do aumento de medicações controladas, danos psíquicos, crescimento do risco de suicídios, torturas psíquicas e psicológicas em reeducandos e familiares".

Este contexto, segundo o parecer, "impacta gravemente sobre os familiares, que sofrem em condição análoga a estarem cumprindo pena simultaneamente com os reeducandos e fragiliza as relações maritais".

A metodologia empregada no parecer incluiu a análise de 12 prontuários médicos prisionais (inclusive de um reeducando que cometeu suicídio) e entrevistas com 28 familiares de reeducandos.

As conclusões técnicas psiquiátricas forenses e psicológicas jurídicas do parecer reforçam que a proibição da visita conjugal e a restrição de contato físico no RDD configuram uma forma de tratamento cruel, desumano e degradante, com graves consequências para a saúde mental dos presos e de suas famílias, violando diretamente o direito à dignidade da pessoa humana e à integridade psíquica, previstos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos.

Esta evidência científica demonstra que a proibição da visita conjugal no RDD não é apenas uma restrição de um direito, mas uma medida que causa sofrimento psíquico severo, aumentando o risco de doenças mentais e suicídio, o que é incompatível com os princípios fundamentais da República e com a finalidade ressocializadora da pena.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO À FAMÍLIA E AOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

A Constituição Federal, em seu artigo 226, e o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), em seu artigo 17, garantem a proteção da família como base da sociedade. A visita conjugal é um meio de preservar os laços familiares e afetivos, fundamentais para a estrutura familiar e para o apoio ao preso. A proibição afeta não apenas o preso, mas também sua família, que não tem culpa de seus atos. A manutenção dos vínculos familiares é um fator crucial para a ressocialização do indivíduo e para a prevenção da reincidência criminal.

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, conhecidas como Regras de Mandela, embora não vinculantes, são um guia importante para o tratamento humanitário de presos.

A Regra 58 enfatiza a importância da comunicação com a família e amigos: "Os reclusos devem ter o direito de comunicar com as suas famílias e amigos, por correspondência e por visitas, com a frequência que for razoável e necessária para manter os laços familiares e sociais."

A proibição da visita conjugal contraria o espírito dessas o regras, que buscam evitar o isolamento excessivo e a desumanização do preso. Além disso, a proibição da visita conjugal, somada ao isolamento prolongado do RDD, pode configurar uma forma de tortura psicológica ou tratamento cruel, desumano ou degradante, violando o Art. 5º, III da CF/88 e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.

O sofrimento mental causado pela privação afetiva e sexual pode ser equiparado a um tratamento desumano, o que é vedado por esses instrumentos internacionais.

O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, embora não trate diretamente da visita conjugal, é relevante por proibir tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (Artigo 7º).

A proibição da visita conjugal no RDD, ao intensificar o isolamento e o sofrimento psicológico, pode ser considerada uma forma de tratamento cruel, desumano ou degradante, aproximando-se da definição de tortura psicológica ou de outros tratamentos cruéis.

As Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos no Brasil, baseadas nas Regras Mínimas da ONU, também reforçam a importância da visita. O Artigo 41, X, da Lei de Execução Penal (LEP) garante o direito do preso à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos. A Resolução nº 9, de 13 de novembro de 2008, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), reconhece a visita conjugal como um direito do preso.

Portanto, a conclusão é que a proibição da visita conjugal no RDD contraria essas diretrizes nacionais e internacionais, configurando uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

DO VOTO DO MINISTRO EDSON FACHIN NA ADPF 518

Eminentes Ministros, **um dos documentos que instruem a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é o Voto do Ministro Edson Fachin na ADPF 518, vejamos**.

Baseado na análise do voto do Ministro Edson Fachin na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 518, que questionou a Portaria n.º 718/2017 sobre a regulamentação da visita conjugal, a seguir são apresentados os argumentos centrais que sustentam a permissão desse direito mesmo sob o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

O voto do Ministro Edson Fachin na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 518/DF, que questiona a regulamentação de visitas no Sistema Penitenciário Federal, é um dos mais importantes precedentes judiciais brasileiros na defesa do direito à visita conjugal sob a perspectiva dos direitos humanos e da questão humanitária.

No referido voto, o Ministro Fachin estabelece que a visita conjugal, embora não esteja expressamente prevista na Lei de Execução Penal (LEP) como um "direito", deve ser reconhecida como um desdobramento do direito à privacidade e à convivência familiar. Ele argumenta que esses direitos são garantidos pela Constituição Federal e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e não podem ser restringidos para além da pena privativa de liberdade.

A questão humanitária é o pilar da argumentação do Ministro, que se apoia em normas internacionais para demonstrar o caráter desumano da proibição genérica:

No tocante à proteção da Vida Privada e Familiar, o Ministro Fachin cita o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Art. 17) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 11), que proíbem ingerências arbitrárias na vida privada e familiar. A restrição de visitas conjugais infringe o direito à vida privada, à vida familiar e à possibilidade de constituir uma família.

No tocante à prevenção da ruptura de vínculos, o Ministro Fachin menciona estudos que indicam que a visita conjugal é um instrumento de motivação e disciplina que ajuda a prevenir a violência sexual nas prisões e, crucialmente, a prevenir a ruptura de casamentos. A manutenção do vínculo afetivo é vista como um fator de estabilidade emocional e ressocialização.

No tocante ao combate ao isolamento e tratamento desumano o Ministro Fachin reforça a posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o dever do Estado de facilitar o contato familiar. A proibição intensifica o isolamento, que pode configurar tratamento cruel, desumano ou degradante.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E O PRINCÍPIO DA HUMANIDADE

A argumentação central do Ministro Fachin reside na inegável vinculação do direito à visita conjugal aos preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988.

O Princípio da Humanidade na execução penal é o pilar dessa defesa. A pena, mesmo em regimes de maior rigor como o RDD, não pode ter o condão de aniquilar a condição humana do apenado.

O impacto da proibição da visita conjugal transcende a esfera individual do preso, projetando-se de forma devastadora sobre o núcleo familiar, configurando um castigo indireto e desproporcional aos familiares, que são inocentes.

O princípio constitucional da dignidade da Pessoa Humanaé incompatível à Pena Cruel.

A Constituição, em seu art. 1º, III, estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. Além disso, veda expressamente a aplicação de penas de caráter cruel e o tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III e XLVII, "e"). A privação total e indiscriminada da visita conjugal, que toca a esfera mais íntima da vida do indivíduo, pode configurar, segundo a doutrina e a jurisprudência citadas, uma forma de tratamento desumano.

Então, como se verifica, o Ministro Fachin conclui que a proibição genérica de visita conjugal, mesmo no contexto do RDD, é inconstitucional por violar preceitos fundamentais e convenções de direitos humanos. Com base nesse entendimento, o voto declara a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, da Portaria do Ministério da Justiça n. 718/2017, que proibia a visita conjugal aos presos submetidos ao RDD.

Já o princípio da intranscendência da pena, nos termos do art. 5º, XLV, assegura que "nenhuma pena passará da pessoa do condenado". A restrição de um direito que afeta diretamente o cônjuge ou companheiro(a) do preso, e a própria estrutura familiar, impõe uma sanção que transcende a esfera do apenado, violando este preceito fundamental.

O Estado tem Responsabilidade Estatal e ao privar o indivíduo de sua liberdade com o objetivo de ressocialização, assume a responsabilidade de resguardar a plenitude da dignidade do condenado. A pena deve funcionar como fator de reinserção social, e não como um meio de extirpar a condição humana.

A visita conjugal é reconhecida como um instrumento essencial para a manutenção dos laços afetivos e familiares e nesse sentido, fortalece os vínculos Familiares e Ressocialização, o que se alinha diretamente ao objetivo ressocializador da pena e à proteção constitucional da família.

A visita conjugal tem como finalidade expressa fortalecer as relações familiares do preso, sendo um direito que visa a manutenção dos vínculos afetivos.

Nos termos do voto do Ministro Fachin, a restrição, ao atingir a esfera mais conjugal da vida do indivíduo, deve ser estritamente necessária e proporcional, o que não se sustenta diante da proibição automática e genérica imposta pelo RDD.

DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA (ART. 226, CF)

A família é a base da sociedade e possui especial proteção do Estado. A restrição da visita conjugal atinge o núcleo familiar, contrariando o mandamento constitucional de proteção.

A proibição da visita conjugal reveste-se de verdadeira intervenção Arbitrária na vida privada e familiar.

A proibição da visita conjugal representa uma intervenção direta e desproporcional na vida conjugal e familiar do preso, violando o direito à proteção da vida privada e familiar, garantido por tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

O artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos dispõe que:

"*Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação*."

Já o Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) dispõe:

"*Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação*."

Nesse sentido, a visitação periódica é um mecanismo eficaz para propiciar a integração social do apenado, impedindo a sua total dessocialização e facilitando seu retorno ao convívio social após o cumprimento da pena.

A permissão de direitos reprodutivos e visitas conjugais é citada como uma ferramenta de motivação e disciplina no ambiente carcerário, contribuindo para a ordem e a redução de tensões internas.

DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS

A restrição da visita conjugal no RDD é vista como uma violação aos direitos sexuais e reprodutivos, bem como ao direito à intimidade e vida privada, conforme a jurisprudência e a doutrina internacional.

A proibição total pode ser interpretada como uma restrição desproporcional à intimidade e à vida privada do preso e de seu parceiro (a) (art. 5º, X da CF). Além disso, a doutrina internacional considera que negar tais visitas infringe os direitos humanos à vida privada, vida familiar e à possibilidade de fundar uma família.

A visita conjugal é um meio essencial para a preservação do vínculo conjugal e familiar, sendo um fator de estabilidade emocional e um elemento crucial para a ressocialização do preso. A família é reconhecida como o elemento natural e fundamental da sociedade, com direito à proteção do Estado, conforme o Art. 226 da Constituição Federal e os tratados internacionais.

A ausência de contato físico e a restrição de comunicação impedem a manutenção da intimidade conjugal, que é um pilar do casamento/união estável. A restrição, imposta pelo Estado como sanção disciplinar, interfere diretamente na estabilidade da união, podendo levar ao enfraquecimento dos laços e à dissolução do matrimônio.

Adicionalmente, a permissão da visita conjugal é um fator que contribui para a redução de estresse e pressão no sistema prisional, diminuindo a possibilidade de estupro e violência sexual dentro das unidades.

A proibição da visita conjugal ainda apresenta impactos psicossociais e a dupla penalização pois, o sofrimento imposto aos familiares, que se veem privados do convívio íntimo e da manutenção da relação conjugal, configura uma dupla penalização, violando o princípio da intranscendência da pena (a pena não pode passar da pessoa do condenado).

A restrição causa um impacto psicológico significativo nos cônjuges, companheiros (as) e filhos, pois a visita conjugal é, muitas vezes, o único momento para uma conversa mais séria sobre a família, problemas e filhos.

O sofrimento imposto aos familiares, que se veem privados do convívio íntimo e da manutenção da relação conjugal, configura uma dupla penalização, violando o princípio da intranscendência da pena (a pena não pode passar da pessoa do condenado).

A restrição causa um impacto psicológico significativo nos cônjuges e companheiros(as) e filhos, pois a visita conjugal é, muitas vezes, o único momento para uma conversa mais séria sobre a família, problemas e filhos. A manutenção do vínculo afetivo é um fator de estabilidade emocional e um elemento crucial para a reinserção social do preso. A proibição, portanto, vai de encontro a um dos objetivos primordiais da execução penal: a ressocialização.

Embora o RDD seja um regime de exceção, caracterizado por condições de cumprimento de pena mais rigorosas, ele não pode se configurar como um estado de suspensão total de direitos. A restrição de direitos no RDD deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A legitimidade de qualquer restrição está atrelada à sua necessidade estrita para a manutenção da segurança e da ordem.

O Ministro Fachin defende que, por não ser um direito absoluto, a visita conjugal pode ser regulamentada e até mesmo restringida em casos específicos e devidamente justificados. No entanto, a restrição total e genérica por meio de um ato normativo (como a Portaria questionada na ADPF 518) configura uma restrição desproporcional a um direito fundamental, devendo a restrição ser a exceção e não a regra.

Em suma, a permissão da visita conjugal no RDD é defendida no voto como uma decorrência direta da dignidade humana e do dever de ressocialização do Estado, sendo a restrição total uma medida que se choca com os preceitos constitucionais e internacionais de proteção à família e aos direitos sexuais do apenado.

DA NOVA RECOMENDAÇÃO 168 DO CNJ COMO FUNDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A **Recomendação nº 168, de 23 de março de 2026, do Conselho Nacional de Justiça**, institui o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana e **recomenda explicitamente aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o exercício do controle de convencionalidade**.

De acordo com a Recomendação 168 CNJ, controle de convencionalidade judicial é:

> "*Competência do Poder Judiciário de examinar a compatibilidade de atos e normas jurídicas internas com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a fim de afastar a prática de atos ou a incidência de disposições normativas incompatíveis com o tratado no caso concreto. Tem como parâmetros tanto o texto da Convenção quanto a interpretação consolidada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opera-se, ademais, quando não é possível a interpretação da norma nacional em conformidade com a Convenção. O controle de convencionalidade pode incidir sobre atos comissivos ou omissivos, contudo deve ser exercido nos limites da competência institucional do Poder Judiciário e em observância ao princípio da separação de Poderes.*"

DO DEVER INSTITUCIONAL DO STF DE EXERCER O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A Recomendação 168 CNJ, emanada do próprio Conselho Nacional de Justiça, recomenda explicitamente que os órgãos do Poder Judiciário brasileiro exerçam o controle de convencionalidade.

Isto significa que o CNJ reconhece que o Poder Judiciário tem competência e dever de exercer o controle de convencionalidade.

O STF, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, tem especial responsabilidade de exercer este controle.

A ADI é o instrumento processual adequado para este controle, pois permite ao STF examinar a compatibilidade de lei federal com tratados internacionais de direitos humanos

A Recomendação 168 CNJ define "devida diligência judicial" como:

> *"Obrigação de meio das autoridades judiciais de, em prazo razoável, com independência e imparcialidade, adotar as medidas necessárias para a adequada condução do processo judicial, bem como, ao final, julgar e, se for o caso, condenar as pessoas responsáveis por violações de direitos humanos. No cumprimento dessa obrigação, as autoridades judiciais devem observar as garantias do devido processo legal, como a segurança jurídica, a motivação e a fundamentação das decisões judiciais e a publicidade dos atos processuais, quando aplicável. Devem, ademais, valorar todas as provas produzidas, garantir o contraditório e a ampla defesa e, nos limites de sua competência jurisdicional, assegurar a participação das vítimas ou de seus familiares ao longo da tramitação processual."*

A Recomendação 168 CNJ estabelece que:

> *"O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem como vocação primordial a proteção das vítimas e o atendimento de suas necessidades, cuja posição deve ocupar o centro das decisões judiciais em matéria de direitos humanos."*

PRINCÍPIO DA INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS

A Recomendação 168 CNJ estabelece que:

"Os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais são indissociáveis, e seu reconhecimento e gozo orientam-se pelos princípios da indivisibilidade e interdependência."

CONCLUSÃO SOBRE O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A Recomendação 168 CNJ fornece fundamento institucional explícito para que o STF realize o controle de convencionalidade.

O próprio Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela administração do Poder Judiciário, recomenda que os tribunais brasileiros exerçam este controle, o que reforça a legitimidade da ADI como instrumento para exercer o controle de convencionalidade, a responsabilidade do STF de examinar a compatibilidade da Lei 13964 com tratados internacionais e a urgência da decisão do STF, pois a Lei 13964 já está em vigor e causando violações diárias de direitos humanos.

Portanto, a proibição de visita conjugal não apenas viola a Constituição Federal; viola também os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, conforme reconhecido pela própria instituição responsável pela administração do Poder Judiciário.

DA MEDIDA CAUTELAR

Eminentes Ministros, os presos do sistema penitenciário federal estão sendo submetidos a um quadro de permanente tortura.

Diante da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais dos presos submetidos ao RDD, em especial o direito à dignidade da pessoa humana, à família e à integridade psíquica, requer-se a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da norma que proíbe a visita conjugal de presos no Regime Disciplinar Diferenciado.

O *fumus boni iuris* (fumaça do bom direito) reside na flagrante inconstitucionalidade da proibição, que viola diversos preceitos constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. O *periculum in mora* (perigo da demora) é evidente, uma vez que a manutenção da proibição causa sofrimento contínuo e irreversível aos presos e suas famílias, comprometendo a ressocialização e a manutenção dos laços afetivos.

Como se verifica, por todas as razões já aqui expostas, é necessário o deferimento da liminar para suspender a eficácia do ato normativo impugnado diante da incompatibilidade vertical com a Constituição Federal e com os Tratados Internacionais Sobre Direitos Humanos aos quais o Brasil é signatário.

Salvo melhor juízo, por razões concretas, disciplinares, com conduta individualizada, direito à ampla defesa e assistência por advogado, e controle pelo Judiciário, que a proibição de visitas conjugais tenha um prazo para encerramento dessa proibição. Como guardiães da nossa Carta Magna, é necessário ainda, que seja declarado incompatível a privação de contato físico dos presos, sob qualquer regime prisional, com seus parentes próximos e filhos, salvo sanção disciplinar, com direito à ampla defesa, e com período determinado máximo.

Assim, levando em conta a inconstitucionalidade do artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 e a insegurança jurídica gerada, postula-se a concessão da medida cautelar para **SUSPENDER a eficácia do artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** e, por conseguinte, **autorizar liminarmente que os presos recolhidos no regime Disciplinar Diferenciado tenham o direito de receber visita conjugal com seus familiares**.

Os efeitos psiquiátricos gerados pelo confinamento solitário são gravíssimos, portanto, presentes os fundamentos que evidenciam o *periculum in mora*, autorizando a concessão da medida cautelar.

Ora, a Constituição Federal de 1988 estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, além de considerar crime inafiançável e insuscetível de graça e indulto a prática de tortura e também a conduta omissiva daquele que poderia evitar que a tortura ocorresse.

Como se não bastasse, proíbe expressamente a aplicação de penas cruéis, assegurando, ainda, o respeito à integridade física e moral dos presos.

Essas previsões expressas no texto constitucional são desdobramentos do postulado da dignidade da pessoa humana, alçado a fundamento da República brasileira.

Vê-se, pois, que os efeitos desses presos que são proibidos de ter contato com a família são devastadores e a simples presença de médicos e psicólogos nas unidades de RDD não é suficiente para aplacar as feridas psicológicas que o isolamento em baixíssimo grau de interação social causa. Em outras palavras, não é uma questão de quantidade de atendimento médico, mas da própria essência do regime.

Diante da flagrante violação da integridade física e psíquica dos presos submetidos a esses tipos de regime, conclui-se que artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019 e a Lei Federal 10.792/2003 viola no cerne princípios dos mais caros ao Estado Democrático da República brasileira, sendo de rigor sejam declaradas inconstitucional por esse Supremo Tribunal Federal.

A proibição de visita conjugal para os reclusos do regime Disciplinar Diferenciado fere de forma brutal e avassaladora a dignidade da pessoa humana, colocada na Constituição Federal como fundamento do estado Democrático de Direito (Art. 1º, III, CF). Trata-se, portanto, de um princípio irrefutável.

Sua inconstitucionalidade reside, entre outros, no fato de desrespeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, já que a inclusão do preso no RDD com proibição de visita dos seus familiares depende apenas de solicitação da administração penitenciária e de despacho do juiz.

Não se pode falar que haja um processo em que as garantias constitucionais sejam respeitadas, posto que o art. 54 da Lei n.º 10.792/03 estabelece que o preso será incluído no RDD por ato motivado do diretor do estabelecimento penal e por prévio e fundamentado despacho do juiz, tão somente.

Além disso, como amplamente exposto, o RDD viola a vedação da tortura, de penas cruéis e de tratamento degradante. O preso fica isolado e incomunicável, com severa restrição ao recebimento de visitas. Como se não bastasse, afronta, ainda, a previsão constitucional da individualização da pena.

Ademais do absurdo da existência de tal regime em um Estado Democrático de Direito, ainda que garantido por lei, existem novas unidades prisionais que seguem modelo análogo ao RDD, sem previsão legal, o que gera a grande preocupação de que, se esse modelo não for considerado inconstitucional, ele irá se espalhar com intensidade pelo país.

Além de todo o exposto, é inequívoco que o RDD fere a Lei de Execução Penal em três dos seus principais princípios e garantias: progressividade, individualização e ressocialização, já que deixa de seguir a lógica do desencarceramento progressivo.

Ainda, a inclusão em RDD pode ser aplicada em casos de mera suposição de risco para a ordem e segurança do estabelecimento prisional, ou mesmo de meras suspeitas de participação em organizações criminosas.

É fundamental destacar, também, que para compreender sua inconstitucionalidade o RDD pode ser interpretado como um regime fechado plus.

A essência do sistema progressivo, sob inspiração dos ideais correcionalistas, reside na possibilidade de propiciar ao apenado, desde que observados os requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva, um movimento paulatino de desencarceramento. Em sentido diametralmente oposto, a medida penal que cria a modalidade do regime carcerário "fechadíssimo", sob a aparência de punição disciplinar, além de estar totalmente isenta dos postulados e das regras que regem o sistema progressivo, apresenta como objetivo central reduzir as possibilidades de saída do interior do sistema carcerário.

Portanto, além de estar eivado de imprecisões e lacunas na formulação dos diplomas normativos que disciplinam o seu funcionamento, o Sistema Penitenciário Federal viola diversos direitos individuais, gerando danos irreversíveis à vida dos sujeitos que estão submetidos a ele, na medida em que contribui fortemente para construção de um perfil sócio-psicológico que potencializa e reforça a relação daqueles com a criminalidade, consolidando a identidade criminosa e perpetuando a desviação.

Nesse contexto, verifica-se a existência de uma superestigmatização do preso federal, já que as próprias hipóteses de federalização da execução indicam, em tese, se tratar dos presos mais perigosos. O processo de formação da identidade desviante é ainda mais pernicioso, pois ao assumir o papel correspondente ao estereótipo de "criminoso federal" que lhe foi atribuído, terá que fazer jus à sua periculosidade quando regressar ao convívio social.

O rigor no isolamento causa danos psicológicos irreversíveis, agravando ainda mais os efeitos nocivos desta medida. Quando mantém os presos ainda mais distantes da sociedade e da família, rotulados como grandes inimigos da nação, dificultam-se ainda mais as remotíssimas chances de ressocialização.

Além das relatadas violações aos direitos dos presos federais durante o cumprimento da pena, que por si só são suficientes para se contestar o sistema, é importante também perceber as repercussões psicossociais do período de isolamento quando voltarem a viver em sociedade.

Por fim, cabe asseverar que, ao decidir pela inconstitucionalidade do **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019**, bem como dos artigos em questionamento da Lei nº 10.792/2003, este Supremo Tribunal Federal seguirá a mesma linha já traçada por essa Corte no sentido de frear o ideal punitivista e de recrudescimento penal que tenta soterrar o que foi construído no período de democratização e foi positivado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal.

É fundamental ressaltar que, mesmo em regimes mais rigorosos como o RDD, os direitos fundamentais dos presos devem ser preservados, desde que compatíveis com a finalidade do regime e a segurança da unidade prisional. A restrição de direitos no RDD não pode ser arbitrária, devendo sempre observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal, deve guiar a interpretação e aplicação das normas de execução penal.

Não é demais reforçar que o objetivo da execução penal não se limita à punição, mas também à ressocialização do apenado. A manutenção dos laços familiares e afetivos é um fator crucial para a reintegração social do preso. A visita conjugal, ao permitir a continuidade desses laços, contribui para a estabilidade emocional do detento, reduzindo a agressividade e facilitando o processo de ressocialização. A proibição indiscriminada da visita conjugal no RDD desconsidera o princípio da individualização da pena, tratando todos os presos do regime de forma homogênea, sem levar em conta suas particularidades e o impacto da medida em sua saúde mental e reintegração.

Diante do exposto, a manutenção do direito à visita conjugal para presos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em penitenciárias federais de segurança máxima é uma medida que se alinha aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização. Embora o RDD imponha restrições necessárias à segurança e disciplina, a supressão total da visita conjugal se mostra desproporcional e desarrazoada, podendo gerar efeitos negativos na saúde física e mental do preso, além de dificultar sua reintegração social.

É imperativo que o sistema prisional brasileiro, mesmo em seus regimes mais rigorosos, busque o equilíbrio entre a segurança e a garantia dos direitos fundamentais dos apenados. A visita conjugal, longe de ser uma regalia, é um instrumento essencial para a manutenção dos laços familiares e afetivos, contribuindo para um ambiente prisional mais humano e para a efetiva ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.

A Constituição Federal de 1988 eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil (Art. 1º, III). A privação de liberdade, por mais severa que seja, não pode suprimir a dignidade do indivíduo. A visita conjugal é um aspecto essencial da vida humana, relacionado à sexualidade, afetividade e manutenção de laços familiares, que são intrínsecos à dignidade. Restringir esse direito de forma absoluta, mesmo no RDD, pode configurar tratamento desumano e degradante, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e portanto, a própria Carta Magna.

O recrudescimento da política penitenciária é inadequado ao Estado Democrático de Direito, e qualquer política que caminhe nesse sentido fere, de modo inadmissível, a Constituição Federal.

Neste sentido, deve ser a decisão no julgamento do presente caso, sendo declarada inconstitucional do **artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** e por arrastamento, a Lei Federal 10.792/2003.

“Pena Justa — Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras - CRIME ORGANIZADO E GRUPOS FACCIONADOS”

Embora o crime organizado e as facções sejam tópicos recorrentes de debate no sistema prisional brasileiro, há importantes diferenças entre ambos. O crime organizado tem definição legal e convencional que o descreve como grupos de três ou mais pessoas atuando com o propósito de cometer delitos graves visando ao lucro, à corrupção, à prática da violência e aos abusos de autoridade sobre uma população em estado de vulnerabilização.

Por consequência, o crime organizado se beneficia de um sistema penal que perpetra violências e viola direitos das pessoas privadas de liberdade.

Já as facções prisionais são grupos formados por pessoas privadas de liberdade que não têm definição legal e que não se confundem com a definição jurídica de crime organizado.

Como fenômenos presentes, mas de dimensões muito distintas, nas prisões brasileiras, tanto as facções quanto o crime organizado precisam ser abordados com estratégias específicas.

A estratégia estatal de maior punição contra as facções não tem dado retornos positivos. O aumento da pena e o agravamento das condições de cumprimento da pena (sanções disciplinares, segregação, regime disciplinar diferenciado, entre outros) têm piorado as condições de vida das pessoas privadas de liberdade, em geral, sem conseguir refrear o fenômeno de expansão da sua organização.

A priorização da desarticulação das facções prisionais, sem atenção ao problema da negligência estatal, dos abusos de autoridade e do crime organizado, tem sido um fracasso .

Lidar com as facções prisionais exige superar a negligência estatal nas condições de vida no cárcere. Fornecer adequadas condições de cumprimento de pena permite superar o que sustenta o funcionamento das facções nas prisões.

> *Quanto ao crime organizado, é preciso dar maior proteção e agência à pessoa privada de liberdade para evitar que seja vulnerabilizada por esses grupos.*
> *Nesse contexto, o Plano Nacional Pena Justa, no âmbito das ações transversais, apresenta medidas que fortalecem a defesa das pessoas sujeitas ao crime organizado e aperfeiçoam as respostas do poder público. A abertura dos cárceres para mais atividades de reintegração social e o acesso aos órgãos de fiscalização e justiça proporcionam alternativas às pessoas privadas para que possam viver independentemente deles.*
> *Finalmente, quanto à organização das respostas dentro dos estabelecimentos prisionais, destaca-se a necessidade de racionalização da gestão prisional. O Plano propõe uma melhor administração do sistema penal com efetiva aplicação da Lei de Execução Penal (LEP), integrada aos sistemas de segurança pública e justiça."*

O trecho acima, foi selecionado do Caderno de apresentação do Plano Nacional Pena Justa, assinado e impulsionado em grande debate nacional, pelos STF, CNJ, SENAPPEN, PNUD, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, GOVERNO DO BRASIL, entre outros, O QUE ESSA ADI REQUER É QUE OS PRINCÍPIOS E PREOCUPAÇÕES EXPOSTAS ACIMA POR ESTAS INSTITUIÇÕES POSSAM SER AS BALIZADORAS DA DECISÃO QUE ORA ESSA ENTIDADE VEM ROGAR AO JUDICIÁRIO PARA QUE PROCLAME!

Entendemos que os fundamentos e mérito dessa ADI se coadunam integralmente com todas as preocupações nascidas da decisão do STF ao declarar que o Sistema Prisional Brasileiro vivia embaixo de um violento e corrosivo estado de coisas inconstitucionais.

A partir dessa declaração foi dada às Instituições da República, que se regem pelo Espírito do Estado Democrático de Direito e a toda a Sociedade, resgatarem os mais caros marcos civilizatórios e fazerem das prisões brasileiras um reflexo do novo que se quer construir e não da barbárie que teima em polarizar o país e o capturar com discursos de ódio e tentativas golpistas.

"Ex-Positis", a **ENTIDADE** requer:

(a) o **conhecimento** da presente ação direta de inconstitucionalidade, em razão da existência de controvérsia judicial relevante, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, acerca do dispositivo legal questionado;

(b) a **concessão de medida cautelar**, *inaudita altera pars*, nos termos do artigo 21 da Lei nº 9.868/99, para **suspender a eficácia do artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019** autorizando a visita conjugal, suspendendo a eficácia da norma que proíbe a visita conjugal de presos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), permitindo-se a realização de visitas conjugais, observadas as condições de segurança e disciplina a serem estabelecidas pela autoridade competente;

(c) a intimação do Procurador-Geral da República para se manifestar no prazo legal, nos termos da Lei nº 9.868/99;

(d) no mérito, a procedência da presente ação para **declarar a inconstitucionalidade do artigo 52 da lei 7210 de 11 de Julho de 1984 em razão da redação dada pela lei 13964 de 24 de Dezembro de 2019**, **declarando-se a inconstitucionalidade da norma que proíbe a visita conjugal de presos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)**, decorrente da interpretação e aplicação da Lei nº 13.964/2019, por violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XLVI, e 226 da Constituição Federal, bem como aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário (Pacto de São José da Costa Rica, Regras de Mandela, Estatuto de Roma e Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura);

(d) no mérito, a procedência da presente ação para **declarar, por arrastamento a inconstitucionalidade da Portaria 718 de 28 de Agosto de 2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública**.

Por fim, necessária que a presente ação seja recebida com **eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição.**

Não havendo maneira de quantificar seu conteúdo econômico, deixa-se de atribuir valor à causa.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

São Paulo, 14 de Junho de 2026.



ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES JIRARDI
OAB/SP n.º 320.762

(11) 97957-3190
Av. Conselheiro Carrão, 2949 - CEP: 03403-002 - São Paulo / SP
alessandra.jirardi.adv@gmail.com
alessandra.jirardi